

اختبار الفقه المقارن

الزمن: ساعتين

الطالب:

اختبار شامل في مادة الفقه المقارن

القسم الأول: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخاطئة (30 سؤال)

1 الجناية في الشرع هي اسم لكل فعل محظور يتضمن ضرراً على النفس أو غيرها.

خطأ

صح

2 يتفق الفقهاء جميعاً على أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام فقط: عمد، وشبه عمد، وخطأ.

خطأ

صح

3 القتل بـ "المثقل" (مثل الحبر والعصا الكبيرة) يوجب القصاص عند أبي حنيفة.

خطأ

صح

4

يرى الجمهور (الصاحبان، والمالكية، والشافعية، والحنابلة) وجوب القصاص في القتل بالمثل.

خطأ

صح

5

القتل بالترك (مثل حبس شخص ومنعه من الطعام حتى يموت) يوجب القصاص عند أبي حنيفة.

خطأ

صح

6

يشترط لوجوب القصاص أن يكون القاتل بالغاً عاقلاً، فلا قصاص على صبي أو مجنون.

خطأ

صح

7

اتفق الفقهاء على أن السكران المتعدي بسكره لا يقتص منه ويُعامل معاملة المجنون.

خطأ

صح

8

المكره على القتل (الإكراه الملجئ) يجب عليه القصاص هو والآمر عند الجمهور (المالكية والشافعية في الأرجح والحنابلة).

خطأ

صح

9

يرى أبو حنيفة أن المسلم يُقتل بالذمي إذا قتله عمداً.

خطأ

صح

10

يرى الجمهور (الشافعية والحنابلة) أن المسلم لا يُقتل بالذمي استدلالاً بحديث "لا يقتل مسلم بكافر".

خطأ

صح

11

اتفق الفقهاء على أن الرجل لا يُقتل بالمرأة لنقصان ديتها.

خطأ

صح

12

إذا اشترك جماعة في قتل واحد، فإنهم يُقتلون جميعاً به عند الجمهور.

خطأ

صح

13

يرى الإمام أحمد في رواية والظاهرية أن الجماعة لا تُقتل بالواحد وتجب الدية.

خطأ

صح

14

اتفق الفقهاء على أن الوالد يُقتل بولده إذا قتله عمداً لعموم آيات القصاص.

خطأ

صح

15

يرى الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة) عدم قتل الوالد بولده، وتجب الدية مغلظة في ماله.

خطأ

صح

16

يرى المالكية قتل الوالد بولده إذا أضجعه وذبحه (قتل الغيلة).

خطأ

صح

17

دية القتل العمد تكون في مال القاتل ولا تتحملها العاقلة باتفاق الفقهاء.

خطأ

صح

تجب الكفارة في القتل العمد عند الحنفية والمالكية.

18

خطأ

صح

القاتل عمداً يرث من المقتول عند الحنفية والشافعية والحنابلة.

19

خطأ

صح

يرى المالكية أن القاتل خطأ لا يُحرم من الميراث، وإنما يُحرم من الدية فقط.

20

خطأ

صح

القتل "شبه العمد" عند أبي حنيفة هو أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجرى السلاح (كالعصا الصغيرة).

21

خطأ

صح

دية "شبه العمد" تكون مغلظة ومؤجمة على العاقلة عند الجمهور.

22

خطأ

صح

الجنابة على ما دون النفس خطأً توجب القصاص.

23

خطأ

صح

يرى الحنفية أنه لا قصاص بين الأحرار والعبيد في الأطراف لتعذر المساواة في القيمة.

24

خطأ

صح

يرى الجمهور جريان القصاص بين الرجل والمرأة في الأطراف (مثل قطع اليد).

25

خطأ

صح

26

إذا قطع شخص يد رجل وآخر رجله، ثم قتله قبل البرء، يدخل قصاص الأطراف في قصاص النفس عند أبي حنيفة.

خطأ

صح

27

يقتص من الجاني في الجراح قبل اندمال الجرح (قبل البرء) عند الجمهور.

خطأ

صح

28

دية الأنف إذا استوعب المارن (ما لان منه) هي دية كاملة.

خطأ

صح

29

في اللسان الناطق إذا قطع دية كاملة.

خطأ

صح

30

دية المرأة في الجراح تساوي دية الرجل حتى تبلغ الثلث، فإذا زادت صارت على النصف عند المالكية والشافعي (القديم).

خطأ

صح

القسم الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين (20 سؤال)

1

مذهب يرى أن أقسام القتل خمسة (عمد، شبه عمد، خطأ، ما أجري مجرى الخطأ، القتل بسبب):

☐ (ب) الحنفية

☐ (أ) الشافعية

☐ (د) الظاهرية

☐ (ج) المالكية

2

العصمة التي تحقن الدم وتوجب القصاص عند أبي حنيفة تثبت بـ:

☐ (أ) الإسلام فقط

☐ (ب) الإسلام والأمان

☐ (ج) الإقامة في دار الإسلام ولو مؤقتاً

☐ (د) الحرية

3

إذا أكره شخص آخر على القتل، فالقصاص عند زفر (من الحنفية) والشافعية في أحد القولين يجب على:

☐ (أ) الأمر فقط

☐ (ب) المكره (المباشر) فقط

☐ (ج) عليهما معاً

☐ (د) لا قصاص

4

مذهب يرى أن المسلم يُقتل بالذمي إذا قتله "غيلة" فقط:

☐ (أ) الحنفية

☐ (ب) المالكية

☐ (ج) الشافعية

☐ (د) الحنابلة

5

في مسألة قتل الجماعة بالواحد، يرى الإمام أحمد في رواية والظاهرية أن الواجب هو:

☐ (أ) القصاص من الجميع

☐ (ب) الدية على الجميع

☐ (ج) القرعة لقتل واحد

☐ (د) قتل المحرض فقط

6

عقوبة القتل العمد الدنيوية عند الجمهور هي:

☐ (أ) القصاص عيناً

☐ (ب) الدية فقط

☐ (ج) القصاص أو الدية والخيار للولي

☐ (د) التعزير

7

يرى أبو حنيفة في القتل العمد أن الواجب الأصلي هو:

☐ (أ) القصاص عيناً

☐ (ب) الدية

☐ (ج) أحد الأمرين

☐ (د) الكفارة

8

دية القتل العمد عند الجمهور (غير الحنفية) تكون:

☐ (أ) مؤجلة في 3 سنوات

☐ (ب) حالة (فورية) في مال الجاني

☐ (ج) على العاقلة

☐ (د) تسقط بموت الجاني

9

صفة تغليظ الدية في العمد عند الشافعية والمالكية هي أن تكون:

☐ (أ) أربعاً

☐ (ب) أخماساً

☐ (ج) أثلاثاً (30 حقة، 30 جذعة، 40 خلفه)

☐ (د) أنصافاً

10

دية "شبه العمد" تجب عند أبي حنيفة والشافعية والحنابلة (الجمهور) على:

☐ (أ) الجاني حالاً

☐ (ب) الجاني مؤجلة

☐ (ج) العاقلة مؤجلة

☐ (د) بيت المال

11

في جناية قطع "المارن" (مقدمة الأنف) تجب:

☐ (أ) نصف الدية

☐ (ب) ثلث الدية

☐ (ج) الدية كاملة

☐ (د) حكومة عدل

12

في قلع "العينين" تجب:

☐ (أ) نصف الدية

☐ (ب) الدية كاملة

☐ (ج) حكومة

☐ (د) ربع الدية

13

إذا جنى شخص على "لسان" أخرس فذهب، فالواجب عند الجمهور هو:

☐ (أ) الدية كاملة	☐ (ب) نصف الدية
---------------------------------------	-------------------------------------

☐ (ج) حكومة	☐ (د) القصاص
---------------------------------	----------------------------------

14

في قطع "أصابع اليدين" العشرة تجب:

☐ (أ) نصف الدية	☐ (ب) الدية كاملة
-------------------------------------	---------------------------------------

☐ (ج) حكومة	☐ (د) ثلث الدية
---------------------------------	-------------------------------------

15

دية المرأة في النفس عند جمهور الفقهاء هي:

☐ (أ) مثل دية الرجل	☐ (ب) ربع دية الرجل
---	---

☐ (ج) نصف دية الرجل	☐ (د) ثلث دية الرجل
---	---

16

يرى الحنفية في دية أطراف المرأة وجراحها أنها:

☐ (أ) تساوي الرجل حتى الثلث	☐ (ب) على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر
---	---

☐ (ج) مثل دية الرجل تماماً	☐ (د) لا دية لها
--	--------------------------------------

17

"الغرة" (دية الجنين) مقدارها:

☐ (أ) 50 ديناراً (نصف عشر الدية)	☐ (ب) 100 دينار
--	-------------------------------------

☐ (ج) 500 دينار	☐ (د) 1000 دينار
-------------------------------------	--------------------------------------

18

أجل دفع "الغرة" عند الجمهور هو:

☐ (أ) حالاً	☐ (ب) سنة واحدة
---------------------------------	-------------------------------------

☐ (د) خمس سنوات

☐ (ج) ثلاث سنوات

19 إذا عفى أحد أولياء الدم عن القصاص، فإن القصاص:

☐ (ب) يسقط وينقلب مالاً للباقيين

☐ (أ) لا يسقط والباقيون يقتلون

☐ (د) يقرر الحاكم

☐ (ج) يسقط مجاناً

20 القصاص في "السن" واجب عند الجمهور، ويستثنى من ذلك عند بعض الشافعية:

☐ (ب) الكسر

☐ (أ) القلع

☐ (د) التحرك

☐ (ج) التسود

القسم الثالث: الأسئلة المقالية (20 سؤال)

1 عرف القتل العمد عند أبي حنيفة، وبين كيف اختلف معه صاحبان (أبو يوسف ومحمد) والجمهور في القتل بالمثل.

2 اذكر شروط القصاص التي ترجع إلى القاتل.

3 ناقش مسألة "قتل المسلم بالذمي" مبيناً آراء الفقهاء (الحنفية والجمهور) وأدلة كل فريق، وما هو الرأي الراجح لديك؟

4

هل يُقتل الوالد بولده؟ وضح آراء الفقهاء (الجمهور، المالكية) مع ذكر دليل لكل فريق.

5

اشرح مسألة "قتل الجماعة بالواحد"، موضحاً رأي الجمهور ورأي الظاهرية، وما هي الحكمة من رأي الجمهور؟

6

ما هو "القتل شبه العمد"؟ وما هي عقوبته الدنيوية؟

7

وضح الخلاف الفقهي في مسألة "وجوب الكفارة في القتل العمد".

8

بين حكم ميراث القاتل (عمداً وخطأً) عند الفقهاء.

9

ما الفرق بين "الدية" و "الحكومة" في فقه الجنايات؟

10

اذكر أنواع الدية (الإبل، الذهب، الفضة) ومقاديرها عند الجمهور.

11

تحدث عن دية "الجنين" (الغرة)، متى تجب؟ وما مقدارها؟ وعلى من تجب؟

12

هل يقتص من "العين"؟ وما حكم قمع "الأعور" لعين صحيح؟

13

ما الحكم لو قطع شخص "أصبعاً زائدة" من يد آخر؟ فصل القول.

14

هل يجري القصاص في "كسر العظام"؟ بين رأي الجمهور ورأي المالكية.

15

اشرح قاعدة "دية المرأة" في الجراح والأطراف، مبيناً الفرق بين رأي الحنفية والشافعي (الجديد) وبين رأي المالكية والحنابلة.

16 ما حكم "السراية" في الجناية؟ (مثال: قطع إصبعه فمات من أثر القطع).

17 هل تجب الدية في "شعر الرأس" و"الliche" إذا لم ينبتا؟ وضح الخلاف.

18 ما هي مسقطات القصاص؟ اذكر ثلاثة منها مع الشرح الموجز.

19 هل يجوز استيفاء القصاص من الحامل؟ ومتى يتم ذلك؟

20 قارن بين دية الخطأ ودية العمد من حيث: (الحلول والتأجيل، والتحمل، والتغليظ).

نموذج الإجابة

إجابة القسم الأول (صح/خطأ)

4	3	2	1
✓	x	x	✓
8	7	6	5
✓	x	✓	x
12	11	10	9
✓	x	✓	✓
16	15	14	13
✓	✓	x	✓
20	19	18	17
✓	x	x	✓
24	23	22	21
✓	x	✓	✓
28	27	26	25
✓	x	✓	✓
		30	29
		✓	✓

إجابة القسم الثاني (الاختيار من متعدد)

4	3	2	1
ب	ب	ج	ب
8	7	6	5
ب	أ	ج	ب
12	11	10	9
ب	ج	ج	ج
16	15	14	13
ب	ج	ب	ج
20	19	18	17
ب	ب	ب	أ

4	3	2	1
الجمهور: لا يُقتل (لحديث: "لا يقاد الوالد بالولد"). المالكية: يُقتل في قتل الغيلة (مثل الذبح) لانتفاء شبهة التأديب.	الحنفية: يُقتل المسلم بالذمي (العموم آيات القصاص). الجمهور: لا يُقتل (لحديث: "لا يقتل مسلم بكافر"). المالكية: يُقتل في الغيلة فقط. الراجح في الملف: رأي الحنفية.	شروط القاتل: البلوغ، العقل، القصد (التعمد)، أن لا يكون والدًا للمقتول (عند الجمهور).	تعريف أبي حنيفة: تعمد الضرب بما يفرق الأجزاء (محدد) فقط. الخلاف: صاحبان والجمهور يرونه عمداً موجباً للقصاص إذا كان المثقل مما يقتل غالباً.
8	7	6	5
القاتل عمداً: لا يرث بالإجماع. القاتل خطأً: لا يرث عند الجمهور (سداً للذريعة). المالكية: يرث من المال دون الدية.	الجمهور (حنفية، مالكية، حنابلة): لا تجب الكفارة في العمد (لأن الذنب أعظم). الشافعية: تجب الكفارة (قياساً على الخطأ).	شبه العمد: قصد الضرب بآلة لا تقتل غالباً دون قصد القتل. العقوبة: دية مغلظة، مؤجلة، على العاقلة، والإثم، والكفارة.	الجمهور: يُقتلون جميعاً (سداً للذريعة وحفظاً للنفس). الظاهرية/رواية لأحمد: تجب الدية (لعدم المساواة). الحكمة: منع التحايل بالاشتراك لإسقاط القصاص.

12	نعم يقتص من العين. قمع الأعور لعين الصحيح: الحنفية: دية كاملة. الشافعية: قصاص + نصف دية (للأعور).	11	الغرة: تجب عند سقوط الجنين ميتاً بسبب الجناية. المقدار: نصف عشر الدية (50 ديناراً أو 5 من الإبل). تجب على: عاقلة الجاني.	10	الإبل: 100. الذهب: 1000 دينار. الفضة: 10000 أو 12000 درهم. البقر: 200. الغنم: 2000. الحل: 200.	9	الدية: مال مقدر شرعاً (100 إبل أو ما يعادلها). الحكومة: أرش غير مقدر شرعاً، يقدره القاضي (مثل الجراحات التي لا نص فيها).
16	السراية: إذا سرت الجناية إلى النفس ومات المجني عليه، دخل قصاص الطرف في قصاص النفس (إذا كان عمداً). وتجب دية النفس وتدخل دية الطرف فيها (إذا كان خطأ).	15	الحنفية والشافعي (جديد): دية المرأة في الأطراف والجراح على النصف من الرجل مطلقاً. المالكية والحنابلة: تساوي الرجل حتى الثلث، ثم تعود إلى النصف.	14	الجمهور: لا قصاص في العظم إلا السن (لتعذر المماثلة). المالكية: يقتص في العظام إلا ما كان مخوفاً.	13	إن كان للجاني مثلها: يقتص. إن لم يكن: فيها حكومة عدل (عند الجمهور).
20	دية العمد: حالة، في مال الجاني، مغلظة (أثلاثاً). دية الخطأ: مؤجلة (3 سنوات)، على العاقلة، مخففة (أخماساً).	19	لا يجوز استيفاء القصاص من الحامل حتى تضع حملها وتسقيه اللبن (صيانة لحق الجنين).	18	1. العفو (من الولي مجاناً أو على مال). 2. موت الجاني. 3. إرث القصاص (أن يرث القاتل المقتول).	17	الحنفية والحنابلة: تجب الدية كاملة إذا لم ينبت (لذهاب منفعة الجمال). المالكية والشافعية: فيها حكومة.

